CPCV Bom Jardims — Alterações v3 → v3.1 (Quadra F)

Área de vivência privada como reserva de preservação · 29/10/2026

~~Texto riscado em vermelho~~ = sai do contrato · texto grifado em amarelo = entra no contrato

Resumo

#	Onde	O que muda
1	Cl. 2.5 — espaço de recreação	Quadra F declarada **área privada, fora da doação ao Município**, e **reserva de preservação**; espaços de 100 m² só em **área já aberta, sem desmatar, fora da APP**; só **estruturas leves e removíveis**; banheiro só com fossa/sumidouro a 15 m do córrego; **proibidos casa e chalé**
2	Nova Cl. 15.3 — reserva de preservação	Flora e fauna intactas, averbado na matrícula: proibido desmatar, caçar, pescar de forma predatória, fogo fora das churrasqueiras, sabão/lixo no córrego, novas trilhas sem autorização e som alto; **córrego só para banho e lazer de baixo impacto**

Base legal: Código Florestal (Lei n.º 12.651/2012, arts. 3º, X; 4º, I; 7º; 8º e 9º — acesso de pessoas à APP e atividades de baixo impacto) e Lei de Crimes Ambientais (Lei n.º 9.605/1998, arts. 29, 38, 39, 41, 48 e 54).

1. Cláusula 2.5 — Espaço de recreação de uso exclusivo

> 2.5. **Espaço de recreação de uso exclusivo.** ~~Na área de vivência (Quadra F), fora da Área de Preservação Permanente,~~ A área de vivência (Quadra F) é área privada do empreendimento, não integrante das áreas públicas doadas ao Município, e constitui reserva de preservação do condomínio (Cláusula 15.3). Nela, fora da faixa de Área de Preservação Permanente do córrego e somente em área já aberta, sem supressão de vegetação nativa, será destinado a cada chácara um espaço de uso exclusivo de 100,00 m², identificado e numerado em planta própria entregue com o Mapa de Vendas (Anexo V), vinculado à unidade e transmitido com ela. O condomínio disponibilizará em cada espaço uma tenda e uma churrasqueira. ~~Quaisquer outras benfeitorias — cabana, banheiro, quiosque, chalé ou similar — correrão por conta exclusiva do(a) COMPRADOR(A), dependerão de aprovação prévia da administração, observarão o padrão construtivo das Diretrizes de Uso (Anexo IV) e a legislação ambiental, e não geram direito de propriedade sobre a área nem de indenização. A área continua sendo de uso comum, com destinação exclusiva à unidade.~~ Outras benfeitorias limitam-se a estruturas leves e removíveis — cabana ou quiosque de madeira, sem fundação de alvenaria —, correrão por conta exclusiva do(a) COMPRADOR(A), dependerão de aprovação prévia da administração e observarão o padrão das Diretrizes de Uso (Anexo IV); banheiro, somente com sistema de esgotamento sanitário na forma da Cláusula 6.4 e a no mínimo 15,00 m do córrego. São vedadas edificações permanentes (casa, chalé ou similar), a supressão de vegetação e qualquer intervenção na Área de Preservação

> Permanente. As benfeitorias não geram direito de propriedade sobre a área nem de indenização; a área continua sendo de uso comum, com destinação exclusiva à unidade.

2. Nova Cláusula 15.3 — Reserva de preservação da Quadra F

> 15.3. **Reserva de preservação da Quadra F.** A área de vivência (Quadra F), incluída a Área de Preservação Permanente do córrego, é destinada à preservação da flora e da fauna nativas e ao lazer de baixo impacto, constituindo restrição convencional averbada nas matrículas e oponível a todos os sucessores. Nela são proibidos:
>
> (a) desmatar, cortar, podar de forma drástica ou danificar árvores e demais vegetação nativa, ou impedir sua regeneração;
>
> (b) caçar, capturar, perseguir ou molestar animais silvestres, soltar animais e retirar plantas, sementes ou minerais;
>
> (c) pescar de forma predatória ou com redes, explosivos ou substâncias tóxicas;
>
> (d) fazer fogo fora das churrasqueiras disponibilizadas pelo condomínio, que manterão aceiro ao redor;
>
> (e) usar sabão, xampu ou qualquer produto no córrego, lançar lixo, efluentes ou resíduos e alterar o leito ou as margens;
>
> (f) abrir novas trilhas, acessos ou clareiras sem autorização da administração e, quando exigido, do órgão ambiental; e
>
> (g) produzir som em volume que perturbe a fauna e os demais usuários, nos horários das Diretrizes de Uso.
>
> O uso do córrego limita-se ao banho e à recreação de baixo impacto, sem estruturas em suas margens além das autorizadas pelo órgão ambiental (Lei n.º 12.651/2012, arts. 3º, X, 8º e 9º). A infração sujeita o responsável às multas do Estatuto, à recomposição do dano às suas expensas e às sanções administrativas e penais (Lei n.º 9.605/1998).

Pontos de atenção

1. **Largura do córrego.** A faixa de APP de 30 m vale para curso d'água de até 10 m de largura (Código Florestal, art. 4º, I, "a"); confirmar a largura no levantamento.
2. **Clareiras.** Conferir em campo se as áreas já abertas da Quadra F comportam os 82 espaços de 100 m² sem retirar vegetação nativa; se não, reduzir o número de espaços por clareira ou agrupá-los.
3. **Apoios coletivos** (vestiário, quiosques, pontos de banho) também devem ficar fora dos 30 m, salvo autorização do órgão ambiental. A página de vendas fala em estruturas "às margens do córrego" — vale ajustar o texto.
4. **Estatuto e Diretrizes de Uso** devem repetir as proibições da 15.3 e fixar as multas e os horários de silêncio.